

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5513/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าสุรินทร์
บริษัทตั้งฮั่วซิงกรุงเทพ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 959

แม้หนังสือมอบอำนาจจะมีได้ระบุโดยตรงว่าห้างโจทก์เป็นผู้มอบอำนาจให้ ม. ฟ้องคดีแทน แต่ในตอนต้นของหนังสือมอบอำนาจระบุว่า ข้าพเจ้านาย ป. และมีข้อความต่อมาว่า ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันห้างโจทก์-----
-----และในช่องผู้มอบอำนาจ นอกจากนาย ป. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างโจทก์จะได้ลงลายมือชื่อแล้วยังได้ประทับตราของห้างโจทก์อีกด้วย ดังนี้ถือว่าโจทก์เป็นผู้มอบอำนาจให้ ม. ฟ้องคดีแทนโจทก์

จำเลยที่ 1 เป็นผู้สละหลังเช็คพิพาท เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงจำเลยที่ 1 จะอ้างว่าจำเลยที่ 1 ไม่เคยเป็นหนี้โจทก์จึงไม่มีมูลหนี้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์หาได้ไม่ เพราะการที่จำเลยที่ 1 เข้าสละหลังเช็คพิพาทย่อมก่อให้เกิดมูลหนี้ในเช็คอยู่ในตัว.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนาย ปิยะ พรปริญญา เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ โจทก์มอบอำนาจให้นายมนัส เอี่ยมอดุง ฟ้อง

คดีแทน จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท มีจำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ โจทก์เป็นผู้ทรงเช็ค ๔ ฉบับ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดเกรทคาร์เรนท์ส่งจ่ายให้แก่จำเลยที่ ๑ แล้วจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อสลักหลัง และประทับตราของจำเลยที่ ๑ ส่งมอบให้แก่โจทก์เพื่อเป็นการชำระหนี้ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำไปเรียกเก็บเงิน แต่เรียกเก็บเงินไม่ได้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ จำนวน ๑๐๙,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ให้การว่า โจทก์ไม่เคยมอบอำนาจให้นายมนัส เอี่ยมอดุงเป็นผู้ดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ ลายมือชื่อในช่องผู้มอบอำนาจมิใช่ลายมือชื่อของนายปิยะ พรปริญญา หากแต่เป็นการเซ็นปลอม นายมนัส เอี่ยมอดุง จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยทั้งสองไม่เคยเป็นหนี้โจทก์ จึงไม่มีมูลหนี้หรือเหตุผลใดที่จำเลยจะต้องสลักหลัง ประทับตราและส่งมอบเช็คเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินตามเช็คให้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน ๑๐๙,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า แม้หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.๔ จะไม่ได้ระบุไว้โดยตรงว่า ห้างโจทก์เป็นผู้มอบอำนาจแต่กลับระบุไว้ในตอนต้นของหนังสือมอบอำนาจว่า ข้าพเจ้านายปิยะ พรปริญญา ก็ตามแต่ต่อจากนั้นก็มีความว่า "จึงเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าสุรินทร์ผู้แทนจำหน่ายโตโย

ต้า(คือห้างโจทก์) และในช่องผู้มอบอำนาจ นายปิยะ พรปริญญ์ ให้นำส่วนผู้จัดการของโจทก์จะได้ลงลายมือชื่อแล้วยังได้ประทับตราของห้างโจทก์อีกด้วย เมื่อพิเคราะห์หนังสือมอบอำนาจทั้งฉบับแล้วถือได้ว่าตัวโจทก์เป็นผู้มอบอำนาจให้นายมนัส เอี่ยมอดุง ฟ้องคดีแทนโจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง คดีโจทก์ฟ้องเรียกเงินตามเช็คจากจำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้สละหลัง ซึ่งจำเลยที่ ๑ นำสืบรับว่า ได้ลงชื่อสละหลังเช็คพิพาทจริง และจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนจำเลยที่ ๑ รับว่าก่อนสละหลังเช็คพิพาททราบดีแล้วว่าการสละหลังเช็คพิพาทเป็นการค้ำประกัน เมื่อจำเลยที่ ๑ เป็นผู้สละหลังเช็คที่ระบุชื่อผู้รับเงินไว้ เช่นนี้แล้วธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๑๔, ๙๕๙ ประกอบด้วยมาตรา ๙๘๙ จำเลยที่ ๑ จะอ้างว่า จำเลยที่ ๑ ไม่เคยเป็นหนี้โจทก์จึงไม่มีมูลหนี้แก่กัน ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์หาได้ไม่ เพราะการที่จำเลยที่ ๑ เข้าสละหลังเช็ค ย่อมก่อให้เกิดมูลหนี้อยู่ในตัวแล้ว

พิพากษายืน.

(ตัน เวทไว-สวิน อักษรายุธ-ชุม สุขแสงเปล่ง)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายสมศักดิ์ เทวรัชกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายสฤติย์ ไพเราะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ